

징계, 경고 및 주의요구

제 목 주택자금 및 대학 학자금 업무수행 불철저

소 관 부 서(기관) ○○○본부

조 치 부 서(기관) ■■■처, ○○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○○본부는 「복지 규정 시행세칙」 (이하 “「세칙」”이라 한다)에 따라 4급 ㉠에게 [표 1]과 같이 주택자금 XX,XXX천 원과 자녀 대학 학자금(이하 “학자금”이라 한다) XX,XXX천 원을 융자하였다.

[표 1] 주택자금 및 학자금 융자 내역(4급 ㉠)

구 분	융자 일자	금액(원)
주택자금(주거안정자금) [A]	201X. X. XX.	XX,XXX,000
학자금	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
	201X. X. XX.	X,XXX,000
학자금 소계 [B]	-	XX,XXX,000
합 계 [A + B]	-	XX,XXX,000

자료 : 인사급여시스템(s-HRMS) 자료 재구성

1) 201X. X. XX. 퇴직자

2. 판단 기준

「세칙」 제86조(제재)에 따르면 주택자금을 용자받은 직원이 보증보험 만료 7일 내에 보증보험 대체 부보를 하지 않고 고의로 지연하였을 경우에는 즉시 자금을 회수하도록 되어 있고, 「세칙」 제60조(용자제한)에 따르면 학자금은 같은 학년, 같은 학기를 중복하여 용자할 수 없다고 되어 있다.

따라서 주택자금 및 학자금 업무 담당자는 주택자금 보증보험이 만료된 경우 보험 가입 독려나 자금회수 등 필요한 조치를 하여야 하고, 학자금은 같은 학년, 같은 학기를 중복하여 용자해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 주택자금 업무수행 불철저

○○본부 주택자금 업무 관련자들은 201X. X. XX. 4급 ▢▢▢의 주택자금 보증보험이 만료되었음에도 보험가입 독려나 자금회수 등 필요한 조치를 하지 않은 채 201X. X. XX.²⁾까지 2년 가까이 방치하였다.

그 결과 위 기간 동안 급여압류 등 직접적인 자금회수 기회를 상실³⁾하였음은 물론 보험처리를 위해 필요한 손해의 통지 등 보험 약관상 의무⁴⁾를 이행하지 못하게 되었고, 보험사 판단에 따라서는 보험처리가 거절될 수도 있는 보험금 지급 요건 상의 심각한 흠결이 발생하였다.⁵⁾

2) ▢▢▢의 201X. X. XX. 자 정년퇴직 인사발령일

3) ▢▢▢는 퇴직 이후 20X. X. X. 감사일 현재까지 주택자금을 상환하지 않고 있으나 201X. X. X. 종합감사 예비조사 시 감사실이 보험금 청구 가능성을 제기함에 따라 제지본부가 201X. X. X. 보험사에 보험금을 청구 하여 201X. X. XX. 수령함으로써 미상환 자금 전액을 회수하였음.

4) 보통약관 제3조(손해의 통지 및 조사)와 제4조(손해의 방지와 경감의무)에 따라 피보험자(공사)는 손해의 통지, 방지와 경감을 게을리 하지 말아야 할 의무가 있음. 이를 지키지 않아 증가하거나 방지 또는 경감하지 못한 손해는 보상하지 않을 수 있음.

5) 급여압류를 통해 사고금액 XX백만 원을 전액 회수할 수 있었는데도 그러한 노력을 하지 않았다고 인정될 경우 보험사는 위에서 서술한 보통약관 제3조, 제4조에 따라 사고금액을 전혀 보상하지 않을 수도 있음.

나. 학자금 업무수행 불철저

○○본부 학자금 업무 관련자들은 ▢▢▢의 학자금 용자 신청 6건 중 4건이 학자금을 용자받은 같은 학년 같은 학기에 해당하는 것이었는데도 이를 승인하였다.

그 결과 학자금 XX,XXX천 원이 [표 2]와 같이 부당하게 용자되었다.

[표 2] 학자금 중복용자 내역

구 분	일 자	대상 학년/학기	금 액(원)	담당자 / 결재자
정상	201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000	4급 ∞∞∞ / 3급 ∇∇∇
	201X. X. XX.	2학년 2학기	X,XXX,000	4급 ㄻㄻㄻ / 3급 ♡♡♡
중복	201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000	4급 ㄻㄻㄻ / 3급 ♡♡♡
	201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000	4급 ㄻㄻㄻ / 3급 ♡♡♡
	201X. X. XX. ^{주)}	2학년 2학기	X,XXX,000	5급 ◆◆◆ / 3급 ♡♡♡
	201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000	5급 ◆◆◆ / 3급 ▷▷▷
중복용자 합계	-	-	XX,XXX,000	-

주) 해당시기 업무 분장상 4급 ■■■이 학자금 담당이었으나 실제로는 5급 ◆◆◆이 업무 수행

자료 : 인사급여시스템(s-HRMS) 자료 재구성

다. 관련자들의 부당한 업무 처리

1) 4급 ㄻㄻㄻ의 경우

위 사람은 201X. X. X.부터 201X. X. X.까지, 201X. X. X.부터 201X. X. X. 까지 ○○본부 ㉔㉔처 ○○과장으로서 ○○과 업무를 총괄하였고 201X. X. X.부터 201X. X. X. 까지, 201X. X. XX.부터 201X. X. X.까지 주택자금과 학자금 업무를 담당하였다.

위 사람은 201X. X. XX. ▢▢▢의 주택자금 보증보험이 만료되었음에도 이를 확인하지 않았고 보험가입 독려나 자금회수 등 필요한 조치를 하지 않은 채 201X. X. X. 전보발령 때까지 X개월 간, 201X. X. XX. 주택자금 업무를 다시 맡은 이후 201X. X. XX. ▢▢▢의 퇴직발령 때까지 약 X.X개월 간 방치하였다.

그리고 201X. X월(정확한 날짜 모름) 후임자인 4급 ▼▼▼에게 업무인계를 하지 않고 당시 ⊗⊗과 소속 신입 직원이었던 5급 ◆◆◆에게⁶⁾ 구두로 업무인계를 하면서 ‘주택 자금을 융자받은 직원들의 보증보험 만료여부를 전수조사⁷⁾ 해야 한다’는 원론적인 수준의 내용⁸⁾만 전달하였을 뿐 4급 ▮▮▮의 보험만료 사실은 인계하지 않았다.

또한, 201X. X. X. ⊗⊗과장으로 복귀한 이후에는 당시 주택자금 담당자였던 ◆◆◆이 주택자금 보증보험 만료일자를 파악하였는지 확인하는 등 관리책임을 이행하지 않은 채⁹⁾ 201X. X. X. ◆◆◆의 전보발령 때까지 X개월 간 방치하였다.

한편, 위 사람은 201X. X. XX.과 201X. X. XX.에 ▮▮▮에게 학자금을 융자하면서 같은 학년, 같은 학기에 해당되는 건임을 알았음에도 편입 또는 재입학의 경우가 아니라는 이유로 [표 3]과 같이 학자금을 2회 중복 융자하였다.

[표 3] 학자금 중복융자 내역

일 자	중복 학년/학기	금 액 (원)
201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000
201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000

자료 : 인사급여시스템(s-HRMS) 자료 재구성

이에 따라 “3항 가.”, “3항 나.”와 같은 결과를 초래하였으며 위 사람이 보험만료 시점에 적절한 조치를 하지 않은 것이 문제의 발단이라는 점, ⊗⊗업무를 수행한 경력과 보험만료 이후 미조치 기간이 관련자 중 가장 긴 점을 고려할 때 그 책임의 비중 또한 가장 크다.

6) ㄱㄱㄱ는 ◆◆◆에게 업무인계한 이유를 ◆◆◆ 본인이 주택자금 업무를 맡았다고 이야기하였기 때문이라고 진술하였으나 ◆◆◆은 그런 말을 한 기억이 없다고 진술하고 있어 후임자가 아닌 사람에게 업무인계를 한 이유는 불분명함.

7) ㄱㄱㄱ는 주택자금 보증보험 만료여부 전수조사 필요성을 ◆◆◆에게 3~4차례 강조하였다면서도 정작 본인은 한 번도 전수조사를 한 적이 없다고 진술함. 한편, ◆◆◆은 ㄱㄱㄱ가 보증보험 만료여부 전수조사 필요성에 대해 언급은 하였으나 3~4차례 반복한 기억은 없다고 진술함.

8) 당시 전수조사가 특별히 필요한 구체적 정황을 밝히지 않았고 보험만료 7일 전까지 보험이 갱신되지 않으면 자금을 회수하여야 한다는 설명도 하지 않았으므로 후임자가 즉각적인 전수조사 필요성을 정확히 인식할만한 내용이 아니었다고 판단됨.

9) ㄱㄱㄱ는 ⊗⊗과장으로서 ◆◆◆의 업무수행 여부를 확인하였어야 하지만 본인 담당업무가 아니기도 했고 ◆◆◆이 당연히 파악했을 것으로 생각했기 때문에 확인하지 않았다고 진술함.

2) 4급 ▼▼▼, 4급 ■■■의 경우

4급 ▼▼▼, 4급 ■■■은 각각 201X. X. X.부터 201X. X. XX.까지, 201X. X. XX.부터 201X. X. X.까지 ◎◎본부 ㉔㉔처 ⊗⊗과장(겸무)으로서 ⊗⊗과 업무를 총괄하면서 각각 201X. X. X.부터 201X. X. XX.까지, 201X. X. XX.부터 201X. XX. XX.까지 주택자금과 학자금 업무를 담당하였다.

위 사람들은 비록 ㉔㉔의 보증보험 만료사실을 전임자로부터 인계받지는 못하였더라도 본인이 업무를 맡은 이후 주택자금 수혜직원들의 보증보험 만료일자를 확인하였더라면 ㉔㉔의 보증보험 만료사실을 알 수 있었음에도 이를 확인하지 않았고 보험가입 독려나 자금회수 등 필요한 조치를 하지 않은 채 위 업무 담당 기간 동안 ▼▼▼은 약 X.X개월 간, ■■■은 약 X.X개월 간 방치하였다.

그리고 위 사람들은 업무분장상 본인들이 주택자금과 학자금 담당이었음에도 당시 ㉔ ㉔ 과장 업무가 과다하여 ⊗⊗과장을 겸무하면서 ⊗⊗과 실무까지 수행하기가 곤란하였다는 이유로 업무를 수행하지 않았다.

이로 인해 신입직원 ◆◆◆이 공식적인 업무분장이나 충분한 교육, 인계인수도 받지 못한 채 본인들 대신 주택자금 업무를 수행하게 하면서, ◆◆◆에게는 주택자금 담당으로서 지속적으로 업무를 수행하도록 명확히 지시하지도 않아 주택자금 업무에 대한 책임이 위 기간 동안 모호한 상태¹⁰⁾로 방치되게 하는 등 관리책임을 소홀히 하였다.

이에 따라 “3항 가.”와 같은 결과를 초래하였다.

10) ▼▼▼은 ◆◆◆에게 주택자금 담당으로서 지속적으로 업무를 수행하도록 지시한 바는 없고 ‘내가 업무 부하가 많으니 앞으로 도와달라. 하다가 막히거나 어려운 것이 있으면 말하라.’는 취지로 이야기하였다고 진술함. ■■■은 ◆◆◆에게 주택자금 업무를 담당하라고 별도로 지시하지는 않았고 하던 업무를 계속하도록 하였다고 진술함.

3) 5급 ◆◆◆의 경우

위 사람은 201X. X. X.부터 201X. X. X.까지 ○○본부 ㉔㉔처 ⊗⊗과 소속으로서 주택자금과 학자금 업무를 담당하였다.

위 사람은 비록 ㉔㉔㉔의 보증보험 만료사실을 전임자로부터 인계받지는 못하였더라도 본인이 업무를 맡은 이후 주택자금 수혜직원들의 보증보험 만료일자를 확인하였더라면 ㉔㉔㉔의 보증보험 만료사실을 알 수 있었음에도 이를 확인하지 않았고 보험가입 독려나 자금회수 등 필요한 조치를 하지 않은 채 위 업무 담당 기간 동안 약 X개월 간 방치하였다.

한편, 201X. X. XX.과 201X. X. XX.에 ㉔㉔㉔에게 학자금을 용자하면서 같은 학년, 같은 학기 해당 여부를 확인하지 않고 [표 4]와 같이 학자금을 2회 중복 용자하였다.

[표 4] 학자금 중복용자 내역

일 자	중복 학년/학기	금 액 (원)
201X. X. XX. ^{주)}	2학년 2학기	X,XXX,000
201X. X. XX.	2학년 1학기	X,XXX,000

주) 해당시기 업무 분장상 4급 ■■■이 학자금 담당이었으나 실제로는 5급 ◆◆◆이 업무 수행

자료 : 인사급여시스템(s-HRMS) 자료 재구성

이에 따라 “3항 가.”, “3항 나.”와 같은 결과를 초래하였다.

4) 3급 ♡♡♡, 3급 ▷▷▷의 경우

3급 ♡♡♡, 3급 ▷▷▷은 각각 201X. X. X.부터 201X. X. X.까지, 201X. X. X.부터 201X. X. XX.까지 ○○본부 ㉔㉔처 ⊗⊗부장으로써 ⊗⊗부 업무를 총괄하였다.

위 사람들은 ⊗⊗부 업무를 총괄하면서 주택자금과 학자금 업무가 규정에 따라 적정하게 수행되도록 관리·감독할 의무가 있으므로 “3항 가.”, “3항 나.”와 같은 결과에 대한 관리자로서의 책임이 있다고 할 수 있다.

관련자 의견

① 4급 ○○○은 보증보험 관리를 하지 못한 책임을 인정하면서도 보증보험을 2년마다 갱신해야 하는 규정과 보험만료를 자동으로 알려주는 시스템 부재 등으로 인해 업무 부담이 컸기 때문에 주택자금 담당자가 전적인 책임을 지는 것은 억울하며 중대한 과실은 아니라고 주장한다.

그러나 당시 20명 미만이었던 ○○본부 주택자금 수혜직원들의 보증보험 만료 여부를 확인하는 것이 ○○과 업무를 다년간 수행한 위 사람에게 부담이 많은 업무라고 볼 수 없고 다른 보직과장을 겸무한 적도 없으며 “3항 다. 1)”에서 서술한 바와 같이 관련자 중 책임의 비중이 가장 크므로 위 사람의 주장은 이유가 되지 아니 한다.

② 4급 ▼▼▼은 당시 주택자금 업무를 본인이 맡아야 했다면 ○○과장을 겸무하지 않았을 것이고 주택자금 업무를 수행하지 않았으므로 실무 책임이 없으며 ◆◆◆의 업무를 개선하고자 관리자로서 노력했다고 주장한다.

그러나 주택자금 업무를 수행할 의사가 없었다 해도 업무분장이 본인에게 부여되어 있는 한 업무책임이 있고, 만약 업무분장이 현실과 맞지 않았다면 ◆◆◆에게 업무분장을 부여하거나 지속적으로 업무를 수행하도록 공식적으로 지시하여 업무책임을 명확히 하는 관리자의 역할을 했어야 함에도 그러지 않았다.

또한, 신입직원이 주택자금 업무를 수행하기 위해 필요한 기본적인 사항(인계인수, 사규 숙지 여부 등)을 관리자로서 어떻게 살폈는지 구체적인 내용을 제시하지 못하였으므로 위 사람의 주장은 이유가 되지 아니한다.

③ 4급 ■■■은 주택자금 업무분장이 본인에게 있었던 것도 몰랐고 업무를 수행하지 않았기 때문에 실무 책임은 인정할 수 없으며 관리 책임만 인정할 수 있다고 주장한다.

그러나 본인의 업무분장 내역을 확인하지 않아 업무책임을 몰랐다 해도 그 책임이 없는 것이 아니고, ▼▼▼과 마찬가지로 ◆◆◆에게 업무분장을 부여하거나 지속적으로 업무를 수행하도록 공식적으로 지시하여 업무책임을 명확히 하는 관리자의 역할도 하지 않았으므로 위 사람의 주장은 이유가 되지 아니한다.

④ 5급 ◆◆◆은 과실의 책임을 인정하면서도 당시 신입직원으로서 책임감 있게 업무를 수행해야 한다는 생각에 자신에게 주택자금과 학자금 업무가 공식적으로 부여되지 않았음에도 업무를 수행한 점, 업무에 대한 충분한 교육이나 인계인수도 받지 못한 채 2명이 하던 ⊗⊗과 업무를 혼자 도맡아 수행한 점을 고려하여 적극행정 면책을 받고 싶다는 의견을 제시하였다.

이에 「감사직무 규정」 제27조(적극행정에 대한 면책)의 규정에 따른 면책요건에 해당하는지 다음과 같이 검토하였다.

위 사람은 ○○본부 직원들의 복지후생 등 공사의 이익을 위하여 업무를 수행하였고, 공식적으로 업무분장을 받지도 않은 주택자금과 학자금 업무를 누군가는 해야한다는 생각에 자발적이고 적극적으로 처리한 사실이 인정된다. 또한, 위 사람이 신입직원으로서 충분한 교육이나 업무 인계인수를 받지 못한 상태로 업무분장 없이 주택자금과 학자금 업무를 수행하다가, 이후 공식적으로 약 X개월 간 부여받은 업무분장에 대한 책임을 지게 된 것이 고의나 중과실에 해당하지는 않는다고 판단된다.

이와 같이 검토한 결과 위 사람이 “3항 다. 3)”과 같이 부적정하게 업무를 처리한 사실은 있으나, 위에서 서술한 바와 같이 면책요건이 인정되므로 5급 ◆◆◆을 「경고」 요구하지 아니하고 「주의」 요구하기로 201X. X. X. 적극행정면책 심의위원회 겸 감사자문 위원회를 통하여 결정하였다.

징계요구 양정 주택자금 및 학자금 업무를 소홀히 한 4급 ㄱㄱㄱ의 행위는 「복지 규정 시행세칙」 제86조(제재) 및 제60조(용자제한), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

○○본부장은

주택자금 및 학자금 업무를 소홀히 한 4급 ㄱㄱㄱ를 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『**징계 처분**』 하시기 바랍니다.(견책)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	4급	ㄱㄱㄱ	201X. X. X. ~ 201X. X. X. 201X. X. X. ~ 201X. X. X.	⊗⊗과장	견책

■■처장은

주택자금 및 학자금 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 및 주의 처분**』 하시기 바랍니다.(경고, 주의)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부	4급	▼▼▼	201X. X. X. ~ 201X. X. XX.	⊗⊗과장	경고
"	"	■ ■ ■	201X. X. XX. ~ 201X. X. X.	"	"
○○본부 (♣♣♣♣처)	5급	◆◆◆	201X. X. X. ~ 201X. X. X.	⊗⊗담당	주의
○○본부	3급	♠♠♠	201X. X. X. ~ 201X. X. X.	⊗⊗부장	"
○○본부 (●●●본부)	"	▷▷▷	201X. X. X. ~ 201X. X. XX.	"	"

※ ○○본부(공공혁신처) 5급 ◆◆◆은 적극행정면책 결정에 따라 경고 처분에서 주의 처분으로 감경